

DICTAMEN JURÍDICO-TÉCNICO E INFORME EJECUTIVO

MATERIA:	Reconocimiento de la condición de Veterano de Guerra y Actividad Bélica del Personal Técnico y de Apoyo Terrestre de las Bases Aéreas Continentales de la Fuerza Aérea Sur (Guerra de Malvinas, 1982).
OBJETO:	Integración analítica del marco normativo, la Declaración Testimonial del Personal Civil Técnico del Escuadrón Control (05/07/2018) y la Sentencia Definitiva en autos ' <i>Contrera, Daniel O. c/ Fuerza Aérea Argentina - Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.</i> ' (Expte. N° 11251/2016, Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8).
DESTINATARIOS :	Autoridades del Poder Legislativo Nacional, Poder Judicial de la Nación, Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Defensa) y Mandos de las Fuerzas Armadas.
ANEXOS ADJUNTOS:	• Anexo I: Acto de Declaración Testimonial de José Luis Martínez (Personal Civil / Técnico Profesional FAA - Escuadrón Control, GT6, VI Brigada Aérea) del 05/07/2018. • Anexo II: Sentencia Definitiva de Primera Instancia del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 del 23/08/2022.

I. DICTAMEN JURÍDICO: DOCTRINA, NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA

1. El Conflicto de Interpretación Normativa (Leyes 23.848, 24.892 y Decreto 509/88)

El régimen legal protectorio y honorífico para los participantes del Conflicto del Atlántico Sur (Ley 23.848, Ley 24.892, Decreto 2634/90 y Decreto 886/05) exige formalmente haber '*estado destinado en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS)*'.

Durante años, la autoridad administrativa pretendió aplicar un criterio meramente geográfico y restrictivo delimitado por el Decreto 509/88, excluyendo a los efectivos desplegados en las bases aéreas continentales por considerar que la Zona de Despliegue Continental (ZDC) se encontraba formalmente fuera de las coordenadas cartográficas del TOAS.

2. La Ruptura del Criterio Cartográfico: El Precedente 'Gerez' de la CSJN

El presente Dictamen se fundamenta en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa '*Gerez, Carmelo Antonio c/ Estado Nacional - M° de Defensa s/ impugnación de resolución administrativa*' (Sentencia del 09/11/2010). La CSJN desestimó la interpretación dogmática del territorio y estableció que:

- La naturaleza insular y la distancia geográfica del conflicto obligaron a la Fuerza Aérea Argentina a realizar **la totalidad de su proyección de ataque y esfuerzo bélico principal desde bases continentales** (Río Grande, San Julián, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia).
- El análisis del derecho al reconocimiento debe evaluarse según el **grado real de involucramiento en el esfuerzo bélico, la naturaleza de la función asignada y el riesgo efectivo de combate soportado**, y no por la arbitrariedad de una línea de demarcación teórica.

II. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL

Testigo: José Luis Martínez	Escalafón: Personal Civil / Técnico Profesional FAA
Destino en 1982: Escuadrón Control, GT6, VI Brigada Aérea (Tandil)	Destino al declarar (2018): Dpto. Mantenimiento, Edificio Cóndor
Fecha de Declaración: 05 de Julio de 2018	Causa: Contrera, Daniel O. (Expte. N° 11251/2016)

1. Concepto Doctrinario de la 'Trilogía Aeronáutica' (Respuestas N° 11 y 13)

Aporte Conceptual: Para que una aeronave de combate ejecute una misión bélica, existe una trilogía indisoluble formada por: **el avión, el piloto y el componente técnico-logístico, de seguridad y operacional.**

Argumentación: *'La falta de uno de estos componentes no permite que un avión opere; sin los distintos especialistas, el avión de combate no hubiera podido operar'.* El avión es un sistema inerte en tierra hasta que el especialista técnico realiza la inspección, carga el armamento real, quita los pines de seguridad de la aeronave y de los asientos eyectables, y libera la máquina al vuelo.

2. Definición de 'Actividad Bélica' y Riesgo Directo (Respuestas N° 10, 12 y 24)

- **Carga de Armamento Vivo:** La labor del armero (configuración y carga de bombas, misiles aire-aire y munición de cañones de 30 mm) no es un mero mantenimiento administrativo, sino el **inicio mismo del acto de combate.**
- **Desactivación de Espoletas Activadas:** Al regresar de las misiones, aeronaves que no pudieron lanzar su carga volvían a base con las **espoletas armadas/activadas**, obligando al personal de armamento a intervenir manualmente bajo riesgo inminente de explosión.
- **Testimonio:** *'Se entiende que se cumplió una actividad bélica, no solo cuando se produce el daño al enemigo, sino también cuando se carga el armamento'.*

3. Exposición al Riesgo de Combate Enemigo (Respuestas N° 14 y 21)

- **Amenaza Real e Incursiones Continentales:** Se acreditan las situaciones de **Alerta Roja**, toques de queda, oscurecimiento y repliegue a refugios (destacando la alarma general del 30 de abril ante la amenaza de bombarderos estratégicos Vulcan).
- **Objetivos Prioritarios:** Las bases continentales albergaban los sistemas de armas Mirage/Dagger y Super Étendard/Exocet, siendo blanco directo planificado por las fuerzas británicas (ej. Operación Mikado e incursiones de comandos helitransportados).

4. Rigor Climático y Esfuerzo Humano (Respuestas N° 15 y 16)

- Operaciones continuadas bajo temperaturas extremas (de 10 °C a 20 °C bajo cero), heladas permanentes, aguanieve y vientos polares.
- Jornadas que iniciaban a las 03:00 / 04:00 AM en la intemperie para alistar la primera ola de ataques, habitando en carpas y barracas en condiciones precarias.

5. Relevancia Orgánica del Escuadrón Control (Respuesta N° 24)

La declaración proviene de un integrante del **Escuadrón Control (Grupo Técnico 6)**, órgano técnico-operativo responsable de verificar, fiscalizar y registrar formalmente la totalidad de las tareas realizadas en los escuadrones aeromóviles, otorgando a su testimonio valor probatorio institucional de contralor.

III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA

Organo Judicial: Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 | **Fecha:** 23 de Agosto de 2022 | **Magistrada:** Dra. Silvia G. Saino

1. Resumen de la Causa

El actor, Daniel Orlando Contrera, cabo y armero del Grupo Técnico 6 (VI Brigada Aérea), solicitó la emisión del certificado de Veterano de Guerra y la pensión de la Ley 23.848. La Fuerza Aérea Argentina y el Ministerio de Defensa denegaron la solicitud argumentando que la Base de Río Grande pertenecía a la Zona de Despliegue Continental (ZDC) y quedaba fuera de la jurisdicción del TOAS.

2. Fundamentos de la Sentencia que Sientan Precedente

El Juzgado hizo lugar en un todo a la demanda, ordenando la expedición del Certificado de Veterano de Guerra en base a las siguientes consideraciones normativo-doctrinarias:

- Adopción Expresa de la Testimonial:** La magistrada tomó el testimonio del Personal Civil Técnico José Luis Martínez como pilar fundamental de la sentencia, citando explícitamente sus conceptos sobre la trilogía operativa y la definición de la carga de armas como acto bélico.
- Reconocimiento del Riesgo de Combate:** La jueza sostuvo que *'dada la naturaleza de las tareas que desempeñó (...) el actor desempeñó funciones que implicaban un alto riesgo de combate, dada la importancia estratégica de la Base Militar en la que se hallaba, y, particularmente, la relevancia de su contribución al esfuerzo bélico de la Fuerza Aérea Argentina'*.
- Inaplicabilidad de la Restricción Geográfica:** La sentencia ratificó que denegar la condición de veterano por razones puramente cartográficas contradice el espíritu de la Ley 23.848 y el Decreto 886/05, los cuales buscan premiar e indemnizar a quienes participaron directamente en el esfuerzo de guerra.

IV. SÍNTESIS DE ARGUMENTACIÓN PARA INTERACCIÓN INSTITUCIONAL

1. INDIVISIBILIDAD DEL SISTEMA DE ARMAS
La Fuerza Aérea Sur operó como una estructura técnica interdependiente. Separar al piloto del personal especialista de tierra destruye la realidad táctica y operativa bajo la cual la FAA combatió en 1982.
2. CRITERIO DE RIESGO Y EFICIENCIA
El alistamiento bajo condiciones extremas y el manejo de armamento vivo con espoletas armadas colocó al personal técnico en situación de riesgo de vida constante , equivalente al exigido por las normas protectorias.
3. RESPALDO JURISPRUDENCIAL INCONTESTABLE
La combinación de la doctrina CSJN (<i>Gerez</i>) con sentencias definitivas de primera instancia (<i>Contrera</i>) demuestra que el Poder Judicial reconoce que la ZDC albergó acciones bélicas y de apoyo directo indispensables para la defensa de la Patria.

V. ANEXOS DOCUMENTALES INTEGRANTES

Quedan incorporados de forma formal al presente Dictamen los siguientes documentos adjuntos:

- **ANEXO I:** Copia fiel del Acta de Declaración Testimonial rendida por el **Sr. José Luis Martínez (Personal Civil / Técnico Profesional FAA — Escuadrón Control, Grupo Técnico 6, VI Brigada Aérea en 1982; Dirección General de Mantenimiento, Edificio Cóndor en 2018)** en fecha 5 de julio de 2018 ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 en autos '*Contrera, Daniel O. c/ Fuerza Aérea Argentina - Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.*' (Expte. 11251/2016).
- **ANEXO II:** Copia fiel de la Sentencia Definitiva dictada por la Sra. Jueza Federal Subrogante, Dra. Silvia G. Saino, en fecha 23 de agosto de 2022 en el marco de la causa '*Contrera, Daniel O. c/ Fuerza Aérea Argentina - Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.*' (Expte. 11251/2016), obrante en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8.



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8

CONTRERA DANIEL O c/ FUERZA AEREA ARGENTINA MINISTERIO DE DEFENSA
s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

11251/2016

En Buenos Aires, hoy, 05 de julio de 2018, y siendo las nueve horas, a la audiencia designada para el día de la fecha, POR LA PARTE ACTORA, LA Dra Linda Evelyn Miguens, T:89 F: 934, en los términos del Art 48 CPCCN. Oído lo cual, S.S: resuelve: Téngase por presentada a la Dra. Linda Evelyn Miguens, en los términos del Art 48 CPCCN, debiendo observar lo allí dispuesto. Por la PARTE DEMANDADA Nadie comparece. Abierto que fue el acto y llamados que fueron los testigos comparece a prestar declaración el Sr. José Luis Martínez, quien acredita su identidad con D.N.I. 12.632.940 de ocupación Empleado de la Fuerza Aérea., quien dice ser de nacionalidad argentina, de 59 años de edad, de estado civil divorciado, con domicilio en la calle Avenida Scalabrini Oriz, 2281 6to piso Depto A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Previo juramento de decir verdad e impuesta que fue de las penalidades que establece el art. 275 del Código Penal, el testigo juró decir la verdad. Acto seguido se procede a interrogar al testigo conforme las generales de ley y explicadas que fueron las mismas el testigo manifiesta que conoce al actor, que conoce a la Fuerza Aérea, que es empleado en dicha fuerza y que no le comprenden las restantes generales de la ley que le fueron explicadas. Acto seguido, se procede a la apertura del sobre obrante a fs. 49 que contiene el interrogatorio correspondiente y se procede a interrogar al testigo conforme el mismo. A la primera, ya fue respondida. A la segunda, ya fue respondida. A la tercera, ya fue respondida. A la cuarta, ya fue respondida. A la quinta, ya fue respondida. A la sexta; el actor manifiesta haber trabajado en la Fuerza aérea desde fines de 1980, Contreras se incorporó al grupo técnico como cabo en 1980, había Egresado y lo mandaron a Tandil, con el grado de cabo, que lo sabe porque trabajaba en el escuadrón control y de ahí se administra todo lo referente a los aviones y todo lo técnico, él pertenecía al escuadrón Armamento y electrónica. A la séptima, manifiesta que lo conoce desde que se incorporó al grupo técnico, fines de 1980. Que lo sabe porque lo vio. A la octava, el dicente manifiesta que el actor cumplió funciones de especialista de armamento en el primer escuadrón de aeromóvil Dagger, que desplegaron el día cinco de abril y su destino era operar en la base de Río grande. Que lo sabe porque donde trabajaba se confeccionaban listas de aviones, material y personal. A la novena, ya fue contestada en la octava pregunta. A la décima, el dicente manifiesta que las tareas específicas de actor eran de armero, y como tal participaba en la configuración y carga del armamento real de guerra, bombas, misiles y cañones. Lo sabe porque es una tarea de la especialidad y el participó del Segundo escuadrón y su tarea era alistar aviones para largarlos al combate con carga de guerra real. A la decimoprimera, el dicente manifiesta que las tareas eran fundamentales para una aeronave en combate, para que un avión de combate pueda cumplir su misión debe cumplirse la trilogía, formada por el



avión, el piloto y todo el componente técnico logístico y de seguridad y operacional, la falta de uno de éstos componentes no permite que un avión opere, sin los distintos especialistas el avión de combate no hubiera podido operar. Durante la guerra según manifiesta el testigo, los aviones son alistados por las diferentes especialidades, cargan, bombas, tanques de combustible, y recién ahí se llama al piloto para que ingrese al avión. Ahí realiza su inspección previa, con los mecánicos, sube al avión, el personal técnico debe ahí quitar los pines de seguridad, tanto de los asientos como y de las cargas externas, una vez realizados los chequeos de seguridad, se procedería a atar el piloto, y se le cierra la cúpula. Recién ahí se pondría en marcha del avión. Después de eso, el avión está liberado al vuelo. Que lo sabe porque lo realizó. A la decimosegunda, queda respondida en la pregunta anterior que el dicente amplía, diciendo que cuando el avión regresa, el cuerpo técnico las distas especialidades como la del actor, que era armero, debe recibir al avión, recuperarlo, que trataban según él durante la guerra lo más rápido posible. Quiere el dicente destacar que muchas veces durante la guerra regresaron con las bombas sin lanzar, que vinieron con las espoletas activadas, teniendo por tal razón los armeros que desactivar las espoletas, exponiéndose a un riesgo extremo. Que lo sabe porque sucedió en la Base de Río Grande y en San Julián dos veces. A la decimotercera, responde que como profesional, puede afirmar que si no se cumple la trilogía es imposible que un avión de combate opere en misiones de combate real, como en actividades normales. Que lo sabe por haber cumplido la tarea, ser integrante del componente técnico. A la decimocuarta, el dicente manifiesta que las condiciones climáticas eran extremas, no habituales, en un tiempo tan continuo como fue durante la guerra de Malvinas, y anímicamente estaban en una situación de tensión extrema. Por las inminentes alarmas como fue la del 30 de abril ante el ataque enemigo en las bases del Sur. Dice además que durante el conflicto estuvieron en permanente estado de alerta, transcurridos los años, y por las informaciones que se pueden conocer, existieron incursiones enemigas tanto en el sur de la Base de Río Grande como en las otras bases del sur como la operación Mikao. Dice además que un helicóptero inglés fue destruido por los ingleses sobre el territorio chileno luego de incursionar sobre el territorio argentino. Que lo sabe por que el 30 de abril tuvieron la alerta roja, dispersaron los aviones, volvieron a la sexta Brigada Aérea y todos debieron trasladarse a los refugios, ante el inminente ataque aéreo de aviones Vulcan, bombarderos ingleses. A la decimoquinta manifiesta que el clima era extremadamente frío, con vientos constantes, aguanieve, con temperaturas oscilantes de -10 a -20 grados, lo cual era totalmente perjudicial para la salud y muy peligroso para las operaciones, en el plano del avión, si uno apoyaba una herramienta quedaba pegada, dice que compañeros suyo han sufrido quebraduras por patinarse por la escarcha del lugar. Manifiesta que el personal estaba en carpas, que la actividad comenzaba muy temprano, tres cuatro de la mañana con las distintas especialidades a trabajar sobre los aviones para que estén listos a primera hora, dice que se trabajaba en horarios nocturnos y que cuando los aviones estaban listos para operar los





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8

mismos salían entre las 10 y 16 horas, las distintas cuadrillas, debían permanecer allí. Los almuerzos eran consumir algo caliente y sándwiches, sin tiempo real para comer. Que dormían en barracas o compañías en catres de despliegue o bolsa . Que lo sabe porque lo vivió. A la décimo sexta, dice que lo sabía porque tenía permanente contacto por estar con los escuadrones, sabe que lo vivió de la forma en que lo relató anteriormente pero no lo vio efectivamente por pertenecer a otro escuadrón, pero que las formas de operar eran las mismas. Cuando se alistaron los dos escuadrones agrega, que fueron a retirar las bolsas de despliegue y que eran los elementos para dormir, que la ropa no era la adecuada para el clima que se vivía en la zona de despliegue, que lo sabe porque lo padeció. A la decimoséptima, dice que a pesar de la poca experiencia en la especialidad era idóneo como el cumplimiento de los dos escuadrones. Que lo sabe porque ambos escuadrones causaron los daños más graves a la flota inglesa. A la decimoctava, manifiesta que el actor no tenía personal a cargo, que lo sabe porque entiende que por el grado no tenía personal a cargo, podría haber sido algún soldado, pero no es lo habitual, A la decimonovena queda respondida en la decimoquinta pregunta, el dicente amplía lo dicho que es distinta a la de una actividad normal, por las inclemencias del tiempo, además por la situación de guerra. Que lo sabe porque lo vivió. A la vigésima, el testigo responde que la actividad normal era cumplir una actividad en la de adiestrarse en saber cómo realizar los distintos tipos de operaciones, que uno se prepara para la guerra, que estaban capacitados como escuadrón, pero en la práctica todo era distinto. Cuando según el en una actividad normal no se sufre el estrés traumático, ansiedad, miedo, distintos factores que se viven en un conflicto real. A la vigésimo primera, manifiesta que hubieron toques de queda en forma permanente, alertas rojas , oscurecimientos, se vivieron situaciones de guerra, constantemente alertas a ser atacados, que lo sabe porque lo vivió en los escuadrones, teniendo que dirigirse a los refugios dejando de lado la tarea que estaban realizando. Agrega que la alerta del 30 de abril fue la más intensa, en el caso de San Julián tuvo que desplegar todos los aviones regresando a la sexta Brigada aérea.. En Río grande, donde estaba el actor hubieron varias alarmas, en la base donde el estuvo operando estaban los aviones Super Standard de la marina, que lanzaban los misiles exocet. Los ingleses según dice tenían planificado destruir esa base, la de Rio Grande donde estaba Contrera. Que lo sabe porque recibía las informaciones, estaban en contacto permanente con ellos. A la vigésimo segunda es desistida por la letrada de la parte actora. A la vigésimo tercera, manifiesta que tuvo cinco aviones derribados, y cuatro pilotos muertos. En cuanto a los pilotos fallecidos, resalta que era el último eslabón humano que ellos veían, que los despedían para el combate y que cuando uno no volvía sufrían por la pérdida de la vida del piloto, eran momentos muy tristes. Que lo sabe por tener comunicación permanente con ellos, que por ser del Escuadrón Control, tenía toda la información de lo que ocurría día a día. Cedida la palabra a la letrada de la parte actora, ella manifiesta su voluntad de agregar una pregunta. A la vigésimo cuarta la letrada de la parte actora interroga para que diga si sabe



y cómo le consta si parte de las funciones del testigo al formar parte del Escuadrón Control, era supervisar las tareas del actor, el dicente manifiesta que el Escuadrón Control tiene la responsabilidad completa de verificar todas las tareas desarrolladas se realice en épocas de conflicto, por lo que podría asegurar que la función de armero del actor era fundamental para que los aviones operen , que se cumpla con la parte técnica, humana y en el caso de Contrera que era armero era fundamental para desarrollar los ataques, por lo que él entiende que se cumplió con una actividad bélica, por no solo ser una actividad de este tipo cuando se produce el daño sino también cuando se carga el armamento, todo el personal está cumpliendo con una actividad bélica. Dice saberlo porque lo vivió, por ser parte de un escuadrón aeromóvil, por padecerlo y pertenecer al Escuadrón Control, que supervisa las actividades , realiza tareas afines al mantenimiento y operación de los aviones y las configuraciones de los aviones. Cedida que fue la palabra a la letrada de la parte actora, la misma manifiesta no tener más que agregar al interrogatorio del testigo. Leída que fue la ratificó y firmó.

Con lo que termino el acto firmando los comparecientes después de S.S y Por ante mí que doy fe.

Adriana C. Cammarata
Juez Federal

María Gabriela Janeiro
SECRETARIA





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8

CONTRERA DANIEL O c/ FUERZA AEREA ARGENTINA MINISTERIO DE DEFENSA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

11251/2016

Sentencia Definitiva

Buenos Aires, 23 de agosto de 2022.

VISTOS:

Las presentes actuaciones en las que Daniel Orlando Contrera, se presenta e interpone demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Defensa.

Solicita que se expida el certificado que contempla el decreto 886/05 y concordantes, complementarios y modificatorios, que lo acredite como Veterano de Guerra y, consecuentemente, acreedor a la “pensión honorífica de Veterano de Guerra del Atlántico Sur”, con costas a la demandada.

Alega que durante el conflicto se desempeñó prestando apoyo para el Grupo Técnico 6, sub-unidad técnica del Grupo 6 de Caza, la que pertenece a la VI Brigada Aérea, dotada de dos Escuadrones aeromóviles, integrados por aeronaves IAI MV “Dagger”, y relata que fue destinado a la Base de Río Gallegos y luego a la Base Aeronaval de Río Grande. Sostiene que trabajó constantemente con el personal de mecánicos y pilotos, sin horarios y la mayor parte de la noche, ya que los aviones debían despegar casi de noche para llegar de día a las islas y regresar para otra posible salida. Que su trabajo era mantener en servicio y cargados los aviones con munición de 30 mm., y según la misión con bombas o misiles. Que el trabajo era constante a pesar del frío clima, ya que operaban en el descampado del aeropuerto, y que también había aviones de “Alerta” en la intersección de la pista y en una de las cabeceras, y allí se armó un “puesto de guardia” para los aviones que estaban de alerta, y de noche se turnaban para cumplir con la guardia. Agrega que hubo algunas emergencias, como una noche que fue atacada la costa, aunque no tuvieron noticias claras de lo ocurrido sino que sólo escucharon disparos, y también peligro de muerte mientras colocaban las espoletas de las bombas, y recuerda que a un compañero se le armó una espoleta y pudo retirarla a tiempo, lo que anuló la explosión. Recuerda también que en una emergencia un piloto de la Armada al aterrizar reventó una goma y eyectó el porta bombas con seis bombas en la intersección de la pista, por lo que se corrió el riesgo de que se activaran las espoletas, aunque ello no sucedió finalmente. Se alojaba en un galpón de chapa donde el frío era constante y que padeció resfríos y dolores musculares y lumbares por el constante traslado de bombas y municiones, cañones, porta bombas, etc. Alega que se tenía en consideración la posibilidad de que las acciones bélicas se trasladaran al continente contra bases aéreas, como San Julián, Río Gallegos, Río Grande o Comodoro Rivadavia, sin descuidar la



#28116451#338592076#20220822145413654

posibilidad de una invasión chilena. Que, por lo tanto, las tropas destacadas en todas esas zonas realizaron obras de defensa, preparándose para las esas posibles eventualidades. Analiza las definiciones de conceptos como “Teatro de Operaciones” y “zona de riesgo”. Según interpreta, el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur comprende el territorio argentino, puesto que se extiende su jurisdicción con sus espacios aéreos y marítimos. Cita jurisprudencia. Afirma que participó activamente en el esfuerzo de guerra, dentro del rol de combate que le fue asignado, quedando expuesto a la posibilidad cierta de un ataque enemigo, y a los riesgos de la operación de material bélico “vivo”. Invoca las previsiones de las leyes 23.848 y 24.652. Cuestiona la constitucionalidad del decreto 509/88. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a la demanda con costas.

La demandada se presenta y opone excepción de prescripción en los términos del art. 2.562 del Código Civil y Comercial de la Nación. Contesta demanda afirmando que las normas que crean y regulan beneficios pecuniarios o de otro tipo para aquellos que participaron en la Guerra de Malvinas evidencian que la voluntad del legislador fue reconocer el esfuerzo realizado, en especial de soldados conscriptos y civiles, pero circunscribiendo el concepto veterano, combatiente o participante a quienes tuvieron una intervención directa en los combates que hubieran tenido lugar en los Teatros de Operaciones, o, en el caso de civiles, a quienes hubieran estado destinados en los mismos para prestar servicios de apoyo al esfuerzo bélico. Que los antecedentes obrantes en autos no resultan fundamentos normativos válidos para otorgar al actor el beneficio de la ley 23.848, y sus modificatorias, ya que el accionante, de conformidad con lo informado por la Dirección General de Personal de la Fuerza Aérea (Departamento Malvinas), cumplió sus funciones en la Base Río Grande de Tierra del Fuego, lo que implica que su participación en el conflicto se desarrolló fuera de la jurisdicción del TOAS, por lo que no reúne las condiciones establecidas por la ley 23.848 para percibir la pensión estatuida. Recuerda que el art. 1° de la ley 23.848 establece como presupuesto básico para la procedencia del beneficio que, tratándose de un civil, hubiera estado destinado en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, o se encontrare cumpliendo funciones de servicio o apoyo en los lugares mencionados, entre el 02-04-82 y el 14-06-82, todo ello debidamente certificado conforme lo previsto por decreto 2.634/90. Por su parte, el art. 1° del recién citado decreto, dispuso que el Ministerio de Defensa proporcionaría a la Gerencia de Protección Social del Instituto Nacional de Previsión Social el listado completo de las personas comprendidas en el art. 1° de la ley 23.848, elaborado sobre la base de la información que suministrarían cada





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8

uno de los Estados Mayores Generales que hubieran tenido funcionarios o agentes en las condiciones previstas en dicha ley. El listado de referencia debía ser certificado por la autoridad que designara el Ministerio de Defensa. La misma norma define al “veterano de guerra” como sujeto de los derechos que nacen de tal condición jurídica, y considera como tales “... a los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur...”. De lo dicho, se desprende que para la configuración de la situación jurídica de la que nacen los derechos de pensión de guerra y demás beneficios, se requiere la acreditación de los siguientes presupuestos: - personal, la condición de veterano de guerra mediante la certificación correspondiente, - temporal, la participación en las acciones bélicas desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982, y – geográfico, la acreditación de haber estado destinado en el Teatro de Operaciones Malvinas, o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Sostiene que de las constancias de autos se desprende que el actor, durante el conflicto estuvo desplegado en distintas bases continentales. Asimismo, el Departamento Malvinas deniega la correspondiente certificación y confirma que el actor no fue desplegado dentro del TOM – TOAS, sino en el sur del país. Afirma que de la exégesis de las normas en juego no surge que se hayan vulnerado las garantías constitucionales pretendidas por el actor ni que la omisión estatal alegada sea ilegítima. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la demanda, con costas.

La causa se abre a prueba.

Clausurado el período probatorio, las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Que, conforme se desprende de la lectura de los fundamentos de su demanda, el actor comparece en autos en su condición de militar retirado, movilizado al sur del país en oportunidad del conflicto bélico del Atlántico Sur, y en razón de ello persigue que se le otorgue la certificación correspondiente al régimen instituido por la ley 23.848 y sus modificatorias, y se le reconozca, en consecuencia, su derecho a percibir los beneficios que esa norma instituye.

2. Sentado ello corresponde relevar las normas que rigen la cuestión que es materia de este litigio.

En primer lugar, la ley **23.848**, en su art. 1º establece: “Otórgase una pensión de guerra, cuyo monto será equivalente al cien por ciento (100 %) de la remuneración mensual, integrada por los rubros "sueldos y regas" que percibe el grado de cabo del Ejército Argentino, a los ex-soldados conscriptos de las fuerzas



armadas que hayan estado destinados en el teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, debidamente certificado según lo establecido en el decreto 2.634/90. Dicha pensión sufrirá anualmente las variaciones que resulten como consecuencia de los aumentos que la Ley de Presupuesto General de la Nación introduzca en los sueldos y regas del grado de cabo del Ejército Argentino.”

Y luego, el decreto **2.634/90** dispone que “El Ministerio de Defensa proporcionará a la Gerencia de Protección Social del Instituto Nacional de Previsión Social el listado completo de las personas comprendidas en el artículo 1º de la Ley N°23.848, elaborado en base a la información que suministrarán cada uno de los Estados Mayores Generales de la Fuerzas Armadas y de Seguridad y los organismos que hayan tenido funcionarios o agentes en las condiciones previstas en dicha ley, con indicación del número de documento de identidad (Libreta de Enrolamiento o Documento Nacional de Identidad) de los incluidos en dicho listado”, y que “Todo reclamo por falta de inclusión en el listado o de rectificación de los datos consignados en el mismo, deberá formularse ante el citado Ministerio.”

Por último, el art. 1º de la ley **24.892**, dispone “Extiéndese el beneficio establecido por las Leyes N° 23.848 y N° 24.652 al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, esta última en tanto no se hubieran dado las situaciones a que se refiere el artículo 6º del Decreto N° 1357/04, y que hubieran estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

3. Que, en cuanto a la prueba producida en autos, el actor alega haber sido destinado a la Base Aeronaval de Río Grande con asiento en la localidad homónima en la provincia de Tierra del Fuego, y asegura haber cumplido allí tareas de Mecánico de Armamento Aéreo, responsable de “mantener en servicio cargados los aviones con munición de 30 mm y, según la misión, bombas o misiles”.

Sobre tales afirmaciones, corresponde destacar que entre las copias acompañadas por el actor a fs. 12/13, correspondientes a la solicitud que promoviera ante la Fuerza Aérea Argentina a fin de obtener el certificado de “Veterano de Guerra”, gestión cuya tramitación continúa en las presentes, en la nota de elevación suscripta por el Sr. Jefe del Departamento Malvinas de la Dirección General de Personal y Bienestar de la Fuerza Aérea Argentina, se





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8

detalla que el actor "...ha desarrollado funciones de Apoyo Técnico, en el Sistema de Armas Mirage – MV Dagger, en la Base Aérea Militar Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, dentro de la Zona de Despliegue Continental (ZDC), fuera de la jurisdicción TOM/TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982."

A su turno, del testimonio prestado por el testigo José Luis Martínez, quien manifiesta conocer al actor por haberse desempeñado en la misma unidad de la Fuerza Aérea, y haber cumplido tareas en la misma base aérea a la que fue destinado el actor durante el conflicto bélico, se desprende que "el actor cumplió funciones de especialista de armamento en el primer escuadrón aeromóvil Dagger, que desplegaron el día cinco de abril y su destino era operar en la base de Río Grande"; que "las tareas específicas del actor eran de armero, y como tal participaba en la configuración y carga de armamento real de guerra, bombas, misiles y cañones"; que las tareas eran fundamentales para una aeronave en combate, para que un avión de combate pueda cumplir su misión debe cumplirse la trilogía formada por el avión, el piloto y todo el componente técnico logístico y de seguridad y operacional, la falta de uno de éstos componentes no permite que un avión opere, sin los distintos especialistas el avión de combate no hubiera podido operar"; relata el testigo que "... anímicamente estaban en una situación de tensión extrema por las inminentes alarmas como fue la del 30 de abril ante el ataque enemigo en las bases del Sur (...) que el 30 de abril tuvieron la alerta roja, dispersaron los aviones, volvieron a la Sexta Brigada Aérea y todos debieron trasladarse a los refugios ante el inminente ataque aéreo de aviones Vulcan, bombarderos ingleses..."; como miembro del "Escuadrón Control", el testigo manifiesta que tuvo "... la responsabilidad completa de verificar todas las tareas desarrolladas que se realicen en épocas de conflicto, por lo que podría asegurar que la función de armero del actor era fundamental para que los aviones operen, que se cumpla con la parte técnica, humana, y en el caso de Contrera que era armero, era fundamental para desarrollar los ataques, por lo que él entiende que se cumplió una actividad bélica, por no sólo ser una actividad de este tipo cuando se produce el daño, sino también cuando se carga el armamento, todo el personal está cumpliendo con una actividad bélica..."

4. Relevada así la normativa aplicable y la prueba rendida, corresponde analizar si el actor se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la ley 23.848.

Al respecto vale destacar que los requisitos que establece la norma consisten en haber sido destinados al Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en combate en el área Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

Teniendo ello presente, debe decirse en principio que el destino que fue asignado al actor durante el conflicto bélico –la Base Aeronaval de Río Grande–,



no se encontraba en el ámbito del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur; en efecto, conforme lo definiera el ya citado decreto 509/88, dicho espacio abarcaba “*al plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio aéreo correspondiente*”, y la Base Aérea Militar de San Julián, adyacente a la ciudad homónima, no se encuentra comprendida en la zona así delimitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, considero que corresponde aquí atender al fin perseguido por el legislador al sancionar la norma, y al respecto surge claramente que lo que se propuso originalmente fue otorgar un reconocimiento económico al personal de conscriptos y a los civiles que hubieran participado del empeño bélico ya sea en el Teatro de Operaciones Malvinas o en el más amplio Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Que más tarde, por decreto 886/05 el legislador cambió la denominación del beneficio de “pensión de guerra” por la de “Pensión Honorífica de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur”, y, como ya se dijera, amplió en esa oportunidad el universo de sus beneficiarios al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, además de eliminar ciertas incompatibilidades en su goce con el de otras prestaciones de carácter previsional.

Lo dicho muestra que el legislador ha ampliado los eventuales beneficiarios de la pensión en cuestión, aunque manteniendo el criterio del despliegue territorial como pauta para definir el grado cierto de participación en las acciones bélicas, que sigue constituyendo el requisito ineludible para acceder a su goce.

Acerca de este punto, debe decirse que si bien este criterio de naturaleza geográfica no ha sido modificado, es indudable que su estricta observación puede llevar a una interpretación de la norma que contradice el fin propuesto por el legislador y que se infiere a partir de los sucesivos cambios introducidos en la norma original.

Efectivamente, las particulares circunstancias en las que tuvo lugar el conflicto bélico, dada la insularidad de la zona en disputa y su distante situación respecto del territorio continental argentino, motivaron que gran parte del esfuerzo bélico, particularmente el efectuado por la Fuerza Aérea Argentina, tuviese que efectuarse forzosamente desde bases continentales, excluidas del TOAS según este fuera definido en las normas citadas.

Así, la ley 23.848, al fijar el requisito de despliegue dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, excluye el accionar del personal que participó activamente en acciones de apoyo directo al combate en las Bases continentales; ahora bien, entre la prueba producida, como oportunamente se mencionara, de la nota obrante en copia a fs. 12/13, suscripta por el Sr. Jefe del Departamento Malvinas de la Dirección General de Personal y Bienestar de la Fuerza Aérea





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8

Argentina, se especifica que el actor "...ha desarrollado funciones de Apoyo Técnico, en el Sistema de Armas Mirage – MV Dagger, en la Base Aérea Militar Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, dentro de la Zona de Despliegue Continental (ZDC), fuera de la jurisdicción TOM/TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982."

Que, por su parte, el testigo José Luis Martínez, agrega que las funciones desempeñadas por el actor eran de "armero" de las aeronaves correspondientes al al primer escuadrón aeromóvil Dagger, por lo que su función era la de configurar el armamento de esos aparatos a fin de que se encuentran aptos para atacar objetivos enemigos, tal como se desprende del testimonio.

Dicho ello, vale destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Gerez, Carmelo Antonio c/Estado Nacional – Mº de Defensa s/impugnación de resolución administrativa – proceso ordinario", en sentencia del 09-11-10, resolvió dejar sin efecto la sentencia que denegó el reclamo a fin de ser reconocido como "veterano de guerra" y ser beneficiario de la pensión vitalicia prevista en la ley 23.848 y sus modificatorias 24.343, 24.652 y 24.892, con base en una interpretación normativa desprovista de razones concretas que permitiesen concluir que el destino asignado al actor estaba excluido del área geográfica prevista en la norma como requisito para ser considerado ex combatiente, sin aportar mayores precisiones respecto de la delimitación del territorio comprendido en la misma.

Lo hasta aquí dicho y la opinión sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos recién citados, instan a apartarse de una interpretación dogmática de la norma que no atienda a su finalidad expresa, y autorizan a analizar la pretensión de los actores según su grado de involucramiento en el esfuerzo bélico.

Así, en razón del contenido de los informes producidos durante la etapa probatoria y del testimonio del testigo citado, que ratifica lo aseverado por el actor al fundar su pretensión, es dable concluir que, dada la naturaleza de las tareas que desempeñó el actor, conforme se desprende especialmente de lo consignado en la nota obrante en copia a fs. 12/13, el actor desempeñó funciones que implicaban un alto riesgo de combate, dada la importancia estratégica de la Base Militar en la que se hallaba, y, particularmente, la relevancia de su contribución al esfuerzo bélico de la Fuerza Aérea Argentina; por ello, considero que corresponde admitir la promovida por el actor, ordenando a la accionada la extensión del certificado de veterano de guerra correspondiente, a fin de acceder al beneficio creado por ley 23.848 y con arreglo a las previsiones del decreto 886/05.

6. Las costas del pleito se impondrán a la parte actora vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.N.).



Por lo precedentemente expuesto, FALLO: **1)** Admitiendo la acción promovida por el actor y condenando al Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Argentina a que extienda al actor el certificado de veterano de guerra correspondiente, a fin de acceder al beneficio creado por ley 23.848 y conforme su reglamentación por decreto 886/05. **3)** Imponiendo las costas a la demandada vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.N.). **4)** En atención al mérito, extensión y trascendencia de las tareas realizadas, régulanse los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado del actor en la suma de pesos treinta y seis mil cuatro (\$36.004.-), conf. arts. 1, 3, 6, 7, 8, 9 y ccs. leyes 21.839 y 24.432, en virtud de las observaciones formuladas por el PEN al art. 64 de la Ley 27.423 mediante decreto 1.077/17 y sus fundamentos, con más el IVA de corresponder. Los letrados de la parte demandada deberán indicar si se encuentran comprendidos en lo dispuesto en el art. 2 de la ley 21.839. **5)** Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y a la Sra. Representante del Ministerio Público en su despacho y, oportunamente, archívense.-

SILVIA G. SAINO
Jueza Federal Subrogante